

43

DHIYA HIZZA BINTI HILA LUDIN

lwn

MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHAMED ROSLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Tuan Haji Amran bin Mohd Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Matjakir (Panel) Pada 09 Jun 2020 bersamaan 17 Syawal 1441H]

Kes Permohonan No : 10000-002-0137-2018

[Permohonan Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Syariah]

Peguam Syarie Pemohon : Dato' Mohd Zaidi bin Haji Mohd Zain dari Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Syarie Responden : tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Dalam kes ini Pemohon memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah ini terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuan pada 28 November 2017 dalam kes rayuan (Mal) no. 10500-021-0049-2017.

[2] Semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mendengar rayuan (Hakim MTS (Rayuan) telah menolak rayuan Pemohon, membatalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Ampang dan memerintahkan Responden membayar nafkah iddah bagi tempoh iddah

Pemohon bermula daripada 9 Julai 2015 sehingga 29 Januari 2016 berjumlah RM 3,840.00.

[3] Tidak berpuashati dengan keputusan rayuan oleh Mahkamah Tinggi Syariah tersebut, Pemohon berhasrat untuk memfailkan rayuan ke Mahkamah ini. Atas maksud tersebut Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapat kebenaran memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah atas keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan fungsi rayuan.

[4] Responden tidak hadir dan tidak memfailkan apa-apa dokumen sepanjang kes ini dijalankan walaupun penyerahan Notis Permohonan telah disempurnakan secara penyerahan ganti.

Fakta Kes

[5] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 9 Mei 2015 di Masjid Wilayah Persekutuan dan bercerai pada 9 Julai 2015 di luar Mahkamah. Semasa perceraian berlaku Pemohon sedang hamil dua (2) bulan dan telah selamat melahirkan kandungannya pada 29 Januari 2016.

[6] Pemohon telah memfailkan tuntutan nafkah iddah pada 26 November 2015 di Mahkamah Rendah Syariah Ampang, Selangor melalui kes No. 10012-021-1173-2015 dan pada 22 Februari 2017 Hakim Bicara telah memerintahkan Responden membayar nafkah iddah bagi tempoh iddah Pemohon berjumlah RM 6,787.00 secara ansuran dalam tempoh lima (5) bulan mulai 22 Februari 2017. Jumlah tersebut adalah setelah ditolak RM 900.00 yang telah dibayar oleh Responden.

[7] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 2 Mac 2017 melalui kes No. 10500-021-0049-2017 dan pada 28 November 2017 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah menolak rayuan Pemohon, membatalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Ampang dan memerintahkan Responden membayar nafkah iddah bagi tempoh iddah Pemohon bermula daripada 9 Julai 2015 sehingga 29 Januari 2016 berjumlah RM 3,840.00.

[8] Pemohon seterusnya tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) tersebut dan telah memfailkan permohonan di hadapan kami bagi mendapatkan suatu kebenaran memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah.

ALASAN PERMOHONAN

[9] Pemohon menyatakan di dalam Afidavit bahawa permohonan ini patut dibuat berdasarkan alasan seperti berikut :

1. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mematuhi prosedur perbicaraan di bawah peruntukan Seksyen 121 (1) (b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 apabila memutuskan kes rayuan tersebut dengan mengurangkan lagi jumlah nafkah iddah yang perlu dibayar oleh Responden tanpa mengambil kira dengan sewajarnya ketidakhadiran dan ketiadaan sebarang bantahan daripada Responden ke atas rayuan Pemohon sedangkan notis rayuan telah diserahkan dengan sempurna.

2. YA Hakim Bicara juga telah terkhilaf apabila gagal meneliti dengan halus persoalan undang-undang berkepentingan awam yang berkait dengan kaedah pembuktian sehingga segala bukti-bukti perbelanjaan dan kos rawatan sewaktu tempoh iddah mengandung yang dibuktikan oleh Pemohon ditolak atas alasan tidak dapat membuktikan kemampuan Responden sedangkan Responden sendiri tidak pernah membantah di atas dakwaan tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Setelah kami meneliti Permohonan, Afidavit Pemohon dan hujah Pemohon, kami dapati isu yang perlu kami putuskan dalam kes sebegini ialah sama ada wujud isu undang-undang yang berkepentingan awam yang telah ditimbulkan semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, dan keputusan Hakim MTS (Rayuan) tersebut telah menyentuh isu berkenaan. Ianya sebagaimana kehendak Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan

itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) Apabila kebenaran telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujukkan bagi keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

[11] Ulasan sama ada wujud isu undang-undang yang berkepentingan awam sebagaimana peruntukan Seksyen 67 di atas adalah merujuk kepada prinsip yang pernah kami tegaskan antaranya di dalam kes *Ahmad @ Ahmad Zukni b. Johari lwn. Rosnah bt. Esahak* [2009], JH 28 Bhg.2, muka surat 163-180, kes *Samsudin b. Md. Husin lwn. Ketua Pendakwa Syarie* [2012] JH Jld 34 Bhg. 2 ms 229-230, dan kes *Anneliza Bt. Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie* JH Jld. 39, Bhg. 1 ms 46-53.

[12] Berkenaan tafsiran subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, kami merujuk tafsiran yang telah dibuat oleh Panel Rayuan Syariah Selangor di dalam kes *Samsudin b. Md. Husin lwn. Ketua Pendakwa Syarie* iaitu;

“Kami berpendapat dalam peruntukan ini, frasa yang perlu diberi perhatian adalah “apa-apa persoalan undang-undang yang mempunyai kepentingan awam yang **telah timbul semasa perjalanan rayuan itu**”. Di samping itu, bilakah isu undang-undang yang berkepentingan awam ini ditimbulkan. Jika isu undang-undang berkepentingan awam ini timbul semasa prosiding rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah, ia adalah tidak munasabah kerana prosiding rayuan tersebut belum bermula. Justeru

maksud "*semasa perjalanan rayuan*" tidak lain adalah isu tersebut timbul semasa prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. "

"Oleh yang demikian, kami berpandangan Pemohon perlu menyatakan dalam permohonannya ini bahawa isu-isu undang-undang yang berkepentingan awam telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh isu-isu tersebut. "

[13] Oleh yang demikian, dalam kes ini, Pemohon perlu menjelaskan dalam permohonannya bahawa isu undang-undang telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Seterusnya, Pemohon perlu meyakinkan Mahkamah ini bahawa isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah itu **adalah berkepentingan awam**.

[14] Kami turut mengulangi pendirian kami sebagaimana kes-kes sebelum ini bahawa peruntukan subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah sebagai tapisan, iaitu menyaring kes-kes yang hanya mempunyai isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu tersebut. Ketetapan ini adalah selaras dengan pandangan kes *Mhd. Idris b. Hj. Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie* [2012] JH Jld. 34 Bhg 1 ms 29 dan kes *Anneliza Bt. Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie* [2014] JH Jld. 39, Bhg. 1 ms 46-53 .

[15] Panel Rayuan di dalam kedua-dua kes tersebut telah merujuk kepada kitab *Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, sebagaimana berikut :

هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والإبرام لا يجوز إعادة النظر فيها إلا في أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الأمر ، ويكون طلب إعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة ، ويرفع إلى نفس قضاة النقض والإبرام ، أو إلى هيئة خاصة من غيرهم مهمتها إعادة النظر في هذه الأحكام.

Maksudnya: "*Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini.*"

[16] Untuk tujuan tersebut, kami merujuk kepada alasan-alasan permohonan Pemohon dan hujahnya bagi mengenalpasti adakah permohonan ini memenuhi subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu mengenai persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah kami nyatakan di atas yang mana berdasarkan kepada subseksyen 67(2) tersebut terdapat empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi di dalam permohonan kebenaran merayu iaitu :

- i. persoalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;

- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan;
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi keputusan rayuan itu.

[17] Persoalan bagaimana Pemohon boleh membuktikan berkenaan isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah telah dijawab dan diulas oleh Panel Rayuan di dalam kes *Anneliza Bt. Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie [supra]*, di mana Panel Rayuan Syariah telah memberikan panduan bahawa pemohon boleh membuktikan perkara tersebut sebagaimana berikut, “*la hanya boleh dibuktikan dengan merujuk kepada pliding Alasan Rayuan dan/atau penghujahan pihak Pemohon semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.*”

[18] Selain itu, Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 3 Tahun 2018 telah menggariskan bahawa dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan oleh Pemohon di dalam kes permohonan kebenaran merayu adalah dokumen-dokumen Mahkamah Tinggi Syariah seperti berikut :

- i. Alasan Rayuan/Petisyen Rayuan
- ii. Penghujahan pihak-pihak
- iii. Nota Keterangan; dan
- iv. Alasan Penghakiman

[19] Merujuk kepada panduan yang diberikan dalam kedua-dua kes di atas, maka Pemohon di dalam kes ini hendaklah menunjukkan kepada kami isu undang-undang berkepentingan awam yang timbul semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah melalui alasan rayuan, penghujahan, nota keterangan atau alasan penghakiman semasa rayuan di peringkat Mahkamah Tinggi Syariah.

[20] Setelah kami merujuk pernyataan di dalam affidavit Pemohon, kami dapati Pemohon hanya mengemukakan dua (2) isu sahaja yang dikatakan sebagai isu undang-undang berkepentingan awam yang telah ditimbulkan dan diulas di peringkat rayuan Mahkamah Tinggi Syariah, iaitu pengurangan nafkah iddah yang perlu dibayar oleh Responden tanpa mengambil kira ketidakhadiran dan ketiadaan sebarang bantahan daripada Responden sedangkan notis rayuan telah diserahkan dengan sempurna. Isu kedua yang ditimbulkan oleh Pemohon adalah berkaitan kaedah pembuktian yang mana bukti perbelanjaan dan kos rawatan Pemohon semasa tempoh iddah mengandung telah ditolak atas alasan Pemohon gagal membuktikan pendapatan Responden.

[21] Manakala apabila kami merujuk kepada penghujahan bertulis Pemohon, kami dapati Pemohon melalui Peguam Syariannya telah menghujahkan di perenggan 20 Penghujahan Bertulis Pemohon (Penghujahan) bahawa isu undang-undang berkepentingan awam yang telah disentuh oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa pendengaran rayuan tersebut adalah berkenaan tempoh masa iddah yang panjang bermula daripada 9 Julai 2015 iaitu tarikh perceraian sehingga Pemohon bersalin pada 29 Januari 2016 telah tidak diteliti secara terperinci oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa menolak rayuan Pemohon tersebut.

[22] Pemohon seterusnya menghujahkan di perenggan 28 Penghujahan bahawa adalah menjadi kepentingan awam apabila Hakim telah tidak mentafsirkan dengan terperinci jumlah nafkah iddah yang berhak diterima oleh Pemohon berdasarkan tempoh iddah yang lama.

[23] Walaupun dua isu yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Affidavit agak tidak konsisten dengan penghujahan tetapi apa yang dapat kami fahami

ialah Pemohon cuba membentangkan kepada kami bahawa isu jumlah nafkah yang diperintahkan adalah tidak sepadan dengan tempoh iddah yang panjang.

[24] Kami telah merujuk kepada Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) dan kami dapati YA Hakim Mahkamah Tinggi telah mengulas mengenai tempoh iddah Pemohon iaitu selama 6 bulan 19 hari iaitu bermula daripada tarikh perceraian pada 9 Julai 2015 sehingga tarikh Pemohon melahirkan kandungannya pada 29 Januari 2016.

[25] Kami dengan hormatnya mengatakan bahawa kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Mahkamah Tinggi bahawa tempoh iddah bagi isteri yang diceraikan semasa mengandung ini adalah sehingga isteri tersebut melahirkan kandungannya seperti mana yang disebut di dalam ayat 4 Surah al Talak iaitu -

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Yang bermaksud :

Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh idah mereka) maka idahnya ialah tiga bulan; dan (demikian) juga idah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan (ingatlah), sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya.

Oleh yang demikian kami berpendapat bahawa isu tersebut bukanlah isu undang-undang yang mempunyai kepentingan awam.

[26] Manakala isu mengenai jumlah nafkah iddah yang berhak diterima oleh Pemohon telah tidak ditafsirkan secara terperinci oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi, kami dapati berdasarkan Alasan Penghakiman, YA Hakim Mahkamah Tinggi telah memerintah jumlah nafkah iddah yang perlu dibayar oleh Responden adalah sebanyak RM 3,840.00 (setelah ditolak RM 900.00 yang telah dibayar oleh Responden) dengan perincian seperti berikut :

- | | | |
|------|-------------|---------------|
| i. | Makan minum | = RM 3,690.00 |
| ii. | Pakaian | = RM 600.00 |
| iii. | Perubatan | = RM 450.00 |
| | Jumlah | RM 4,740.00 |

[27] Kami juga dapati isu mengenai nafkah makan minum telah tidak dipertikaikan oleh Pemohon dan tidak termasuk di dalam Alasan Rayuan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan).

[28] Oleh yang demikian kami berpendapat isu yang boleh dikatakan sebagai isu undang-undang yang menjadi kepentingan awam adalah mengenai tafsiran jumlah nafkah iddah bagi pakaian, perubatan dan tempat tinggal Pemohon. Ini adalah kerana berdasarkan Alasan Penghakiman, jumlah nafkah bagi pakaian dan perubatan telah diperintahkan mengikut mengikut budi bicara YA Hakim Mahkamah Tinggi manakala nafkah tempat tinggal telah ditolak atas alasan Pemohon telah keluar dari rumah yang disediakan oleh Responden tanpa alasan yang munasabah.

[29] Pentafsiran nafkah ini telah disebut di dalam Seksyen 62 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut –

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Seksyen 62. Pentaksiran nafkah

Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat.

[30] Kami juga dapati bahawa walaupun Pemohon di dalam Alasan Rayuan telah turut menyenaraikan rayuan terhadap isu penolakan kos insuran kereta, road tax dan servis kereta sebanyak RM 1,443.29 dan bil utiliti sebanyak RM 2,726.87 yang mana telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi Syariah yang bersetuju dengan Mahkamah Rendah Syariah bahawa kos-kos tersebut adalah terkeluar daripada konsep nafkah semasa iddah tetapi di dalam permohonan ini kami dapati Pemohon hanya berhujah mengenai tafsiran jumlah nafkah iddah dan bukannya jenis nafkah iddah.

[31] Kami juga bersetuju dengan dapatan Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang di dalam kes *Hafizul bin Omar dan Syarizan binti Muhd Syabidi, Kes Rayuan No. 07000-102-0002-2018 dan 07000-102-0003-2018* bahawa isu undang-undang yang berkepentingan awam bukan sahaja isu yang ditimbulkan semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, tetapi juga ia meliputi persoalan undang-undang yang wujud dalam perjalanan rayuan tersebut, walaupun ia tidak ditimbulkan oleh pihak-pihak.

[32] Oleh yang demikian, kami berpendapat hanya terdapat satu (1) isu sahaja yang berkaitan dengan isu perundangan berkepentingan awam yang telah ditimbulkan dan disentuh di Mahkamah Tinggi Syariah iaitu:-

- i. Apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi semasa membuat tafsiran mengenai jumlah nafkah iddah yang meliputi pakaian, perubatan dan tempat tinggal.

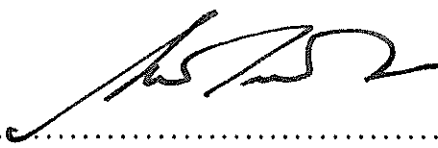
[33] Justeru di dalam prosiding rayuan di Mahkamah Rayuan selepas ini, Pemohon tidak boleh membawa isu lain kecuali isu di atas sahaja.

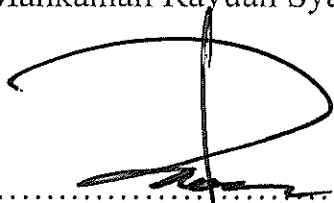
KEPUTUSAN

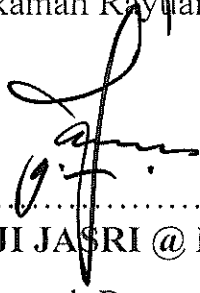
SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit , dokumen -dokumen yang dikemukakan dan setelah meneliti hujah Pemohon, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon **DILULUSKAN**;
2. Pemohon **DIBERI KEBENARAN UNTUK MERAYU** ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes rayuan (Mal) no. 10500-021-0049-2017 bertarikh 28 November 2017 yang menolak rayuan Perayu (Pemohon), membatalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Ampang dan memerintahkan kadar nafkah iddah Perayu (Pemohon) bermula 9 Julai 2015 sehingga 29 Januari 2016 berjumlah RM 3,840.00
3. Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan kes ini.

Penghakiman ini diberikan oleh;


.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor


.....
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor